

עין משפט
נר מצוה

ז:

דָּאָא ידע בין ארור המן לַברוך מרדכי. [צירושלמן] ארורה זרש זרוכה אסתר ארורים כל הרשעים זרוכים כל היהודים: **אין** בין יו"ם דשבת. כריך לומר דה"פ אין שום מלאכה אסורה לשבת שלא תהא אסורה ליום טוב אלא אוכל נפש בלצד אצל שאר חלוקים יש ציניהן שזה בסקילה וזה בלאו:

כאן במכשירין שאי אפשר לעשות מערב יו"ם. משמע מדלא (ר) פליגי אלא במכשירין מכלל דגוף המאכל שרי לעשות זיום טוב אע"ג דאפשר לעשות מערב יו"ט ומדרכי יהודה נשמע לרבנן דהא לא פליגי עליה אלא במכשירין וא"כ קשיא דאמר בפרק המלניע (שבת 97 דף 5ה. ושם) החולצ והמגנן והממנן והרודה חלות דגש בשבת חייב חטאת הו"ז ציו"ט לוקה את הארבעים אע"ג דהוי אוכל נפש ואפי' לרבנן דלארי התם אסור זה ואחד זה אין זו אלא משום שנות מ"מ מודו היכא דליכא אצ מלאכה דלוקה יש לומר דודאי אוכל נפש המתקלקל אס עושהו מאתמול מותר לעשות ציו"ט אצל אוכל נפש דעדיף טפי כשהוא עשוי מאתמול כגון ההוא דהמלניע אסור לעשותו ציו"ט אצל מכשירין דלא מתקלקל כשנעשו מאתמול דהא ודאי יש לחלק [צין] היכא דאפשר ללא אפשר:

חייבי בריאות בבבא דיו. פ"ה בכלל ונכרתו הנפשות העושות וקשה דאם כן הוי ליה למימר אחותו בכלל היתה כלומר בכלל ונכרתו הנפשות ולא היה לו לנמוז כרת דה ויש לומר דה"פ חייבי כריתות בכלל ואחת ש' לאו ולמה יאמת כרת באחותו בלא לאו שהרי הכרת לא אלעטרין שהרי היתה בכלל ונכרתו אלא ודאי יאמה לדונה בכרת (ה') ומינה נגמרו לכל האחרים כדן דצר שהיה בכלל:

^[א] אלא

מוינה ארבעין וימנין ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיה: **ביתני'** ^(ה) אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד: **גב'** הא לענין מכשירי אוכל נפש זה וזה שוין מתניתין דלא כרבי יהודה דתניא^(ט) אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש ^{(מ"ט} דת"ק אמר קרא ²הוא ולא מכשיריו ור' יהודה ^(אמר) ^{(לכבב'} לכל צורכיכם ואידך נמי הויתא לכב' לכם ^{(ולא לעוברי כבבים לכם ולא לכלבים ואידך נמי הא כתיב הוא כתיב הוא} וכתיב לכם ³כאן במכשירין שאפשר לעשותן מערב יום טוב כאן במכשירין אלא שזה זדונו בידי אדם וזה זדונו בכרת: **גב'** הא לענין תשלומין זה הקנה היה עושה ^{(א}ת יום הכפורים כשבת לתשלומין מה שבת מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין אף יום הכפורים מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין ^{(ט}תנן התם כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן שנאמר ³ונקלה אחיך לעיניך כיוון שלקה הרי הוא כאחיו דברי רבי חנניה בן גמליאל ⁴אמר ר' יוחנן חלוקין עליו חביריו על ר' חנניה בן גמליאל אמר רב ⁵לשבת אלא שזה זדונו בידי אדם וזה זדונו בהיכרת ואם איתא אידי ואידי בידי אדם היא אמר רב ⁶חמנן הא מני רבי יצחק היא דאמר מלכות בחיבי כריתות ליכא דתניא ^{(רבי} יצחק אומר חייבי כריתות בכלל היו ולמה יצאת כרת באחותו לדונה בכרת ולא במלקות רב אשי אמר אפי' תימא רבנן זה עיקר זדונו בידי אדם וזה עיקר זדונו בהיכרת:

חנניה והכי קאמר מתניתין שנת עיקר חומר זדונו צידי אדם וזה עיקר חומר זדונו דהכרת

והא איכא חורנין, סקילה וכרת בשבת ואין סקילה ולא כרת ביום טוב, מכות ביום טוב ואין מכות בשבת. ואין תימא באוכל נפש מתניתין היא, והא תנינן משילין פירות דרך ארובה ביום טוב אבל לא בשבת. [ונעוד שחוקין עצי בשמים למילה ביו"ט אבל לא בשבת] אמר ר' יוסי והוא ששל. [והו' התני מדרים חכמים לר' מאיר בחומתו שברקעו וכו'. מהו' להדליק נר של בטלה ביום טוב, אימרו משמיה דר' יוחנן לא תתיר ולא תאסור. **[מתני']** אין בין יום הכפורים לשבת אלא ששבת זדונו סקילה בידי אדם ויום הכפורים המחללו בדרון חייב כרת בידי שמים. הא לענינין תשלומין זה וזה שוין, שאין חייב בתשלומין דקם ליה בדריבה מיניה. מני מתניתין ר' נחוניא בן הקנה שפוטנ מן התשלומין בזה וכוה. דתניא ר' נחוניא בן הקנה היה עושה את יום הכפורים כשבת לתשלומין כו'. תנן התם כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתן דברי ר' חנניה בן גמליאל, אמר ר' יוחנן חלוקין עליו חביריו על ר' חנניה בן גמליאל ואומרים אע"פ [שלקו] לא נפטרו. אמרי בי רב תניינא שחלוקין עליו חביריו, דתנן אין בין שבת ליום הכפורים אלא ששבת זדונו בידי אדם וזה עיקר זדונו בהיכרת ואם איתא אידי ואידי בידי אדם. ואוקמה רב חמנן בר יצחק, לר' יצחק דתני ונכרתו הנפשות וכו' גם אחותו בכלל כל חייבי כריתות היא ולמה יצאת כרת באחותו לדונה בכרת ולא במלקות.

מגילה נקראת פרק ראשון מגילה

ה"ג קיימם זנו רבינו ומשלות מנות. דהא תרי מנות איכא: **הדר** **שנה** ליה איסו לא גרסינן ליה הכא: **טסקא דקשצא**. שק מלא תמרים: **דאצאונא**. שנתיצשו החטים בתנור עזודן כרמל וקמח שלהן ממוק לעולם: **א"ל אצי**. לרצה: **השאא אמר מרי**. עכשיו

יאמר מרי עליך: **אי חקלאה מלכא** ליהוי **דיקולא מלואריה לא נחיס**. הסל שהיה רגיל להוליך בעודנו בן כפר ומאכיל לצהמתו לא יוריד עתה מראשו. כך אמה נעשית מלך וראש בצומדינתא ואיך שולה לו אלא דברים המצויין לכל: **חוליא**. מתיקא: **כי נפקי מצי מר**. כשיצאתי מבית אדוני רצה לילך לבית (א) אבא מרי בר מר הייתי שצע: **לעי**. קערות של מיני מאכל: **דאיכסייא לנעא כתראי**. הייתי חפץ לנוס הקערה אחריו. כל אכילה שלא דרכה נקרא כוסס: **רווחא לבסימא שכיח**. ריוח מצוי לדבר הממוק בתוך המעיים: **מחלפי סעודתיסו**. זה אוכל עם זה צפורים של שנה זו ובשניה סועד חברו עמו: **לאצנפומ**. להשתכר ציין: **ואיכנסוס**. נשחקרו: **נגה ולא אסו רבנן**. אחר היום ולא בלא התלמידים לבית המדרש: **ביתני' אין צין יוס טוב לשב**. להיות מומר לכתחלה זיום טוב מה שאסור בשבת. אצל לענין עונשין יש הרבה שזה בסקילה ובכרת וזה בלאו גידול: **גב'** **זה וזה** אסורין ציום טוב כשצב: **שאפשר**. כגון סקין שנפגס מערב יוס טוב: **שאי אפשר**. כגון סקין שנפגמה ציום טוב: **ביתני' צידי אדם**. יש דה מיתת ד"ד: **גב'** **אף יוס הכפורים מסחיין בנפשו**. דאיסור כרת כמיתת צידי דין דמי: **ופטוירי מלשנס**. אס הדליק גדישו של חבירו ציום מיתת שנאמר ולא יהיה אסון ענש יענש (שמות כא) אס הא יהיה אסון לא יענש: **כל חייבי כריתוס** שלקו. שהמרו ציום עדים על לאו שעמו כרת ולקו צבית דין: **נפטרו מידי כריתוסן**. שזו אין ציית דין של מעלה נפרעין: **סניאל**. דחלוקין: **ואס איסא**. דנפטרו אילי ואילי צידי אדם הוא אף ציום הכפורים ש' מלקות על לאו שזו ציית דין נפרעין אותו מוכרת: **אמר רב נחמן**. לעולם אינן חלוקין עליו חביריו והא דקמני דאין זדונו צידי אדם: **הא מני ר' יצחק סיא**. דאמר במסכת מכות(י) דאין מלקין בלאו היתנן לאהרית כרת אפילו נחמין צו למלקות וילף כרמייה מהאי קרא: **כל חייבי כריתוס**. של עריות היו בכלל ונכרתו הנפשות העושות וגו' שכמוז בפרשת עריות (ויקרא יח): **למה יאסר כרת באחוסו**. דכתיב בקדושים הטהו(ם) ואיש כי יקח את אחותו וגו': **לדונה בכרת ולא במלקוס**. אס התרו בזה. ואף על גב דגדה נמי נשנית באותה פרשה לדבר שנחמדש דה נשנית להערא(ם): **אפילו סימא רבנן סיא**. דלאמרי מלקות אצל כרת ואפילו (א) הכא ליכא למילף מינה שחלוקין על רבי ומיהו אס התרו צו ולקה מיפטר:

^[א] ומתני'

הנהרות הב"ח

(א) גב' ומשלות מנות אש לרעהו רצה שדר לילי ומציתו וממתות לאחיות (ב) שש מ"ט לא אמו רבנן א"ל דלמח:
(ג) רש"י ד"ה כי נפקי וכו' לבית מני כ"ל ומית אלא ממחק: (ד) חרופת ד"ה כלן וכו' מדלא מפליג אלא במכשירין: (ה) ד"ה חייבי וכו' לדונה בכרת ולא במלקות ומינה:

הנהרות הגר"א

[א] גב' (ומתנות לאחינים) תל"מ (וכ"מ מרש"י דל"ג לה):

מוסף רש"י

דקשאב. מין תמרים (ע"ז ד'.) רוחא לבסימא שכריה. כלומר המעיים מתרומין לפנות מקום לדבר הממוק (שורבין צ"ג.) היה עושה את יום הכפורים כשבת לתשלומין. המדליק גדיש ציום הכפורים ומתחייב כרת פטור מן התשלומין כאילו מדליקין בשבת שהוא מתחייב בנפשו מיתת ד"ד, דפשיט לן דפטור מלשנס כדכתיב (שמות כא) ולא יהיה אסון ענש יענש, הא אסון יהיה לא יענש, אף יוה"כ"פ עשיתמו צידי שמים שנכרתים חיוו וציוו, אסון הוא קריי, שנאמר (בראשית מב) ויקחו אסון, הלכן פטור מלשנס (פסחים כס. וע"ש דב. וחבונות ל. ושבורות ג"ה.) הא מצי. מתני' דמגילה, ר' יצחק הדיא. ולהכי קאמר דודון כרת צידי שמים ולא צידי אדם, אצל מאן דסנידא ליה דמלקות איכא בחייבי כריתות מודי לר' חנניה דנפטרו מידי כריתות כיון שלקו, ואנטרין ליה לר' יוחנן לאשמעין דחלוקין (מכות כג.) חייבי כריתות בכלל היו. כל חייבי כריתות של עריות בכלל היו דכתיב (ויקרא יח) כי כל אשר יעשה מכל המועדות האלה ונכרתו הנפשות וגו', ולמה

יצאת כרת באחותו. לעלמה, דכתיב בקדושים תהיו ואיש אשר יקח את אחותו וגו', לדונה בכרת ולא במלקות. לכן שזה בכרת שלקן לומר שאין בזה עונש אלא כרת בלדו (שם ג.). רב אשי אמר אפילו תימא. מתני' דמגילה. רבנן. דלמניי חייבי כריתות יסון בכלל מלקות ארבעים ואפילו הכי מודו לר' חנניה דנפטרו מידי כריתות, ודקאמרת מיתה וברת צידי אדם הוא, לא דמי, זה עיקר זדונו בידי אדם. עיקר עונש של שנת צידי אדם דקאי בסקילה, ועיקר עונשו של יום הכפורים צידי שמים, דאע"ג דאיכא חיוב מלקות בחייבי כריתות, הוא אינו עיקר החיוב, דכרת חמור ממלקות, ואי מודי בלא התראה הוא היו בכרת ומללא חיובו החמור צידי שמים ואין בזה עיקר החיוב אולנין, וכן עיקר, מורי. ואית דפרשי עיקר זדונו חמורו על כרת הוא אילו לא לקי בכרת, ולא נהילא דהא מרזייהו בחדדי תאמינו ציום לרבנן דלאמי מלקות בחייבי כריתות איכא (שם ג.).

והכי קאמר מתניתין שנת עיקר חומר זדונו בידי אדם וזה עיקר חומר זדונו בהיכרת ואם איתא אידי ואידי בידי אדם היא אמר רב ^{(חמנן} הא מני רבי יצחק היא דאמר מלכות בחיבי כריתות ליכא דתניא ^{(רבי} יצחק אומר חייבי כריתות בכלל היו ולמה יצאת כרת באחותו לדונה בכרת ולא במלקות רב אשי אמר אפי' תימא רבנן זה עיקר זדונו בידי אדם וזה עיקר זדונו בהיכרת:

מח א מיי פ"צ מהל' מגילה הלכה טו סמג עשין ד טושי"ע א"ח סימן תלצה ספיף ד: מב א מיי שס טושי"ע שס ספיף ד: ג א מיי שס הלכה יד טושי"ע שס ספיף א: נא ד ה ו מיי פ"א מהלכות יו"ט הלכה ד ח [ח] סמג לאוין עה טושי"ע א"ח סימן תלצה ספיף א: נב ז מיי פ"א מהלכות שמיטת עשור הלכה ז סמג לאוין ספ טושי"ע א"ח ס' תריא ספיף ד: נג ח מיי פ"יו מהלכות סנהדרין הלכה י סמג לאוין קט:

תורה אור השלם
1. כְּתִיבִים אֲשֶׁר נִזְוּ בָּהֶם הַיְּהוּדִים, מֵאֲזִיבֵיהֶם וְחִזְקֵיהֶם אֲשֶׁר נִחָף לָהֶם מִיָּגוֹן לְשִׁמְחָהּ וּמֵאֲבָל לַיּוֹם טוֹב לְעִשְׂתּוֹ אוֹתָם יָמֵי מִשְׁתָּה וְשִׁמְחָהּ וּמִשְׁלֹחַ קִנּוּת אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּמִתְנוּת לְאֲבִינָיו: אֶתְהֵר ט כב ובימים ורשאשן מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש ויהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם אף אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם: שמות יב טו 3. ארבעים יגבו לא יסוף פן יסוף להפנתו על אלה מבה רבה ונקלה אודוך לעיניך: דברים כה ג

קיימת בנו רבינו (א) ומתנות לאבינוים רבה שדר ליה למרי בר מר ביד אביי מלא ^{(ט}טסקא דקשבא ומלי כסא קמחא דאבשונא אמר ליה אביי השתא אמר מרי אי חקלאה מלכא ליהוי דיקולא מצואריה לא נחית הדר שדר ליה איהו מלא טסקא דונגבילא ומלא כסא דפלפלתא אריכא אמר אביי השתא אמר מר אנא שדרי ליה חוליא ואיהו שדר לי חורפא אמר אביי כי נפקי מבי מר הוה שבענא כי מטאי להתם קריבו לי שיתין צעי דשיתין מיני קדירה ואכלי בהו שיתין פלוני ובישולא בתרייתא הוו קרו ליה צלי קדר ובעאי למיכס צעא אבתרה אמר אביי היינו דאמרי אינשי כפין עניא ולא ידע אי נמי ^{(ר}רווחא לבסימא שכיח אביי בר אבין ור' חנינא בר אבין ^{(מ}מחלפי סעודתייהו להדדי אמר רבא ^{(י}ימחייב אינשי לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הודי איבסום קם רבה שחמיה לרבי זירא למחר בעי רחמי ואחייא לשנה אמר ליה ניתי מר ונעביד סעודת פורים בהדי הדדי אמר ליה ^{(ל}לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא אמר רבא ^{(ס}סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו מאי טעמא ימי משתה ושמחה כתיב רב אשי הוה יתיב קמיה ^{(ר}דרב כהנא) נגה ולא אתו רבנן אמר ליה מאי טעמא לא אתו רבנן ^{(ו}דלמא מרידי בסעודת פורים אמר ליה ולא הוה אפשר למיכלה באורתא אמר ליה לא שמיע ליה למר הא דאמר רבא סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו אמר ליה ^{(א}אמר רבא הכי) [אמר ליה אין] תנא

רבינו חננאל

קיימת בנו רבינו (א) ומתנות לאבינוים, כלומר נתינת אבינוים נתת לי מנה אחת והיא הירך, חזר שלח לו עגל וג' קנפי יין כר', בסימא, פירוש שכיור. אמר רבא סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא, מאי טעמא ימי משתה ושמחה כתיב. שיתין צאי ודשיתין מיני קדירה, פירוש קערות במיני מטעמים. **ביתני'** אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד כו'. פ"י בשבת אסור ביום טוב מותר. שני אף אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, כגון אפיה ובישול וכיצא בהן. אבל במכשירי אוכל נפש כגון להוציא אש מן האבנים לבשל, וכגון תיקון סכין לשחוט בה, וכיצא בהן, זה וזה שוין, כשם שאסור בשבת כך אסור ביום טוב. מתניתין דלא כר' יהודה דתניא אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד שני אף אשר יאכל לכל נפש וגו'. והאי דכתיב לכם, לכם ולא לכלבים הוא לגרם. ר' יהודה מתיר אף במכשירי אוכל נפש שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב, שני לכם, לכל צורכיכם. וגרסינן בפרק משילין פירות דאוקמה רב פפא להא דתנן אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד, בית שמאי היא. ירושלמי אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש,

והא איכא חורנין, סקילה וכרת בשבת ואין סקילה ולא כרת ביום טוב, מכות ביום טוב ואין מכות בשבת. ואין תימא באוכל נפש מתניתין היא, והא תנינן משילין פירות דרך ארובה ביום טוב אבל לא בשבת. [ונעוד שחוקין עצי בשמים למילה ביו"ט אבל לא בשבת] אמר ר' יוסי והוא ששל. [והו' התני מדרים חכמים לר' מאיר בחומתו שברקעו וכו'. מהו' להדליק נר של בטלה ביום טוב, אימרו משמיה דר' יוחנן לא תתיר ולא תאסור. **[מתני']** אין בין יום הכפורים לשבת אלא ששבת זדונו סקילה בידי אדם ויום הכפורים המחללו בדרון חייב כרת בידי שמים. הא לענינין תשלומין זה וזה שוין, שאין חייב בתשלומין דקם ליה בדריבה מיניה. מני מתניתין ר' נחוניא בן הקנה שפוטנ מן התשלומין בזה וכוה. דתניא ר' נחוניא בן הקנה היה עושה את יום הכפורים כשבת לתשלומין כו'. תנן התם כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתן דברי ר' חנניה בן גמליאל, אמר ר' יוחנן חלוקין עליו חביריו על ר' חנניה בן גמליאל ואומרים אע"פ [שלקו] לא נפטרו. אמרי בי רב תניינא שחלוקין עליו חביריו, דתנן אין בין שבת ליום הכפורים אלא ששבת זדונו בידי אדם וזה עיקר זדונו בהיכרת ואם איתא אידי ואידי בידי אדם. ואוקמה רב חמנן בר יצחק, לר' יצחק דתני ונכרתו הנפשות וכו' גם אחותו בכלל כל חייבי כריתות היא ולמה יצאת כרת באחותו לדונה בכרת ולא במלקות.

^[א] גי רבנו תלן היה כמו דאחא צירושלמי בפרקין בסוף הלכה ד' ובשילוחם פ' ויקהל וכן היה גירסת בעל מנחת המאור כולן כגמ' בנר ג' בלא ד' ח"פ ס"ג.